

# 불안에서 확신으로: 부동산 매매계약 완전 정복 로드맵

계약 체결 전 필수 확인 사항부터 계약 이행의 법률 원칙까지,  
전문가처럼 계약을 이해하고 관리하는 방법

# 모든 것은 하나의 질문에서 시작됩니다: '어디서부터 시작해야 할까?'

**Protagonist:** 나애국 씨 (Mr. Na Aeguk)

**Background:** 6남매의 아버지, 오랜 무주택 서러움을 딛고 마침내 토지를 구입해 집을 지으려 함.

**The Challenge:** 생애 첫 부동산 매매, 계약 과정에 대한 지식 전무.

---

**나애국 씨가 안전하게 부동산을 구입하기 위해 계약의 각 단계(체결 전, 체결 시, 대금 지급 시)에서 반드시 알아야 할 것은 무엇일까요?**



**PART 1. 실전 로드맵: 성공적인 계약을 위한 단계별 가이드**

**1단계: 계약 체결 전 - 실패를 막는 첫 단추**



**계약서에 서명하기 전에 거래의 90%가 결정됩니다. 이 단계에서는 서류 확인과 현장 조사를 통해 잠재적 위험을 모두 제거해야 합니다.**

# 서류를 통한 검증: 등기부와 대장의 핵심 확인 사항



## 부동산등기부 (Real Estate Registry)

우리나라는 토지와 건물을 별개의 부동산으로 취급함을 기억하십시오.

### ✓ 甲구 (Kap-gu) 확인

소유권에 관한 사항. 매도인이 등기부상 실제 소유자가 맞는지, 주소가 정확한지 확인.

### ✓ 乙구 (Eul-gu) 확인

소유권 이외의 권리에 관한 사항. 저당권, 가압류 등 재산권을 제약하는 권리가 설정되어 있는지 확인.



## 구청 발급 서류 (Documents from the District Office)

✓ 건축물관리대장 (Building Management Ledger)

✓ 토지대장 (Land Ledger)

✓ 토지이용계획확인서 (Land Use Plan Confirmation)

### Purpose

구입하려는 토지에서 법적으로 건축이 허용되는지 등 공법상 제한 확인.



## 현장 조사: 서류가 말해주지 않는 진실을 확인하라

모든 서류 확인 후에는 반드시 현장을 방문하여  
토지(또는 건물)의 실제 상황을 직접 눈으로  
확인해야 합니다.

### Consultant's Corner

**\*\*Warning\*\*:** '서류상으로는 완벽해 보였던 물건이 현장에서 예상치 못한 문제(예: 실제경계불일치, 소음, 악취, 불법 건축물 등)를 드러내는 경우가 많습니다. 현장 조사는 선택이 아닌 필수입니다.'

## 2단계: 계약 체결 - 서명 전 확인해야 할 모든 것



계약의 상대방은 반드시 등기부상의 소유자여야 합니다. 만약 대리인이 나온 경우, 그 정당한 대리권 유무를 확인하는 것이 계약의 효력을 좌우하는 핵심입니다.

# 계약 상대방 확인: 누구와 계약하고 있습니까?

본인과 직접 계약  
(Contracting with the Principal)



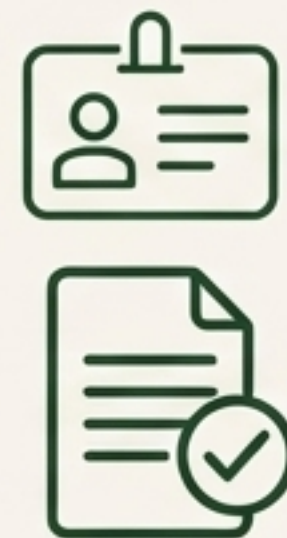
필수 확인 서류: 상대방의  
주민등록증

대리인과 계약  
(Contracting with an Agent)



필수 확인 서류: 대리인의 주민등록증,  
본인의 위임장, 본인의 인감증명서

미성년자와 계약  
(Contracting with a Minor)

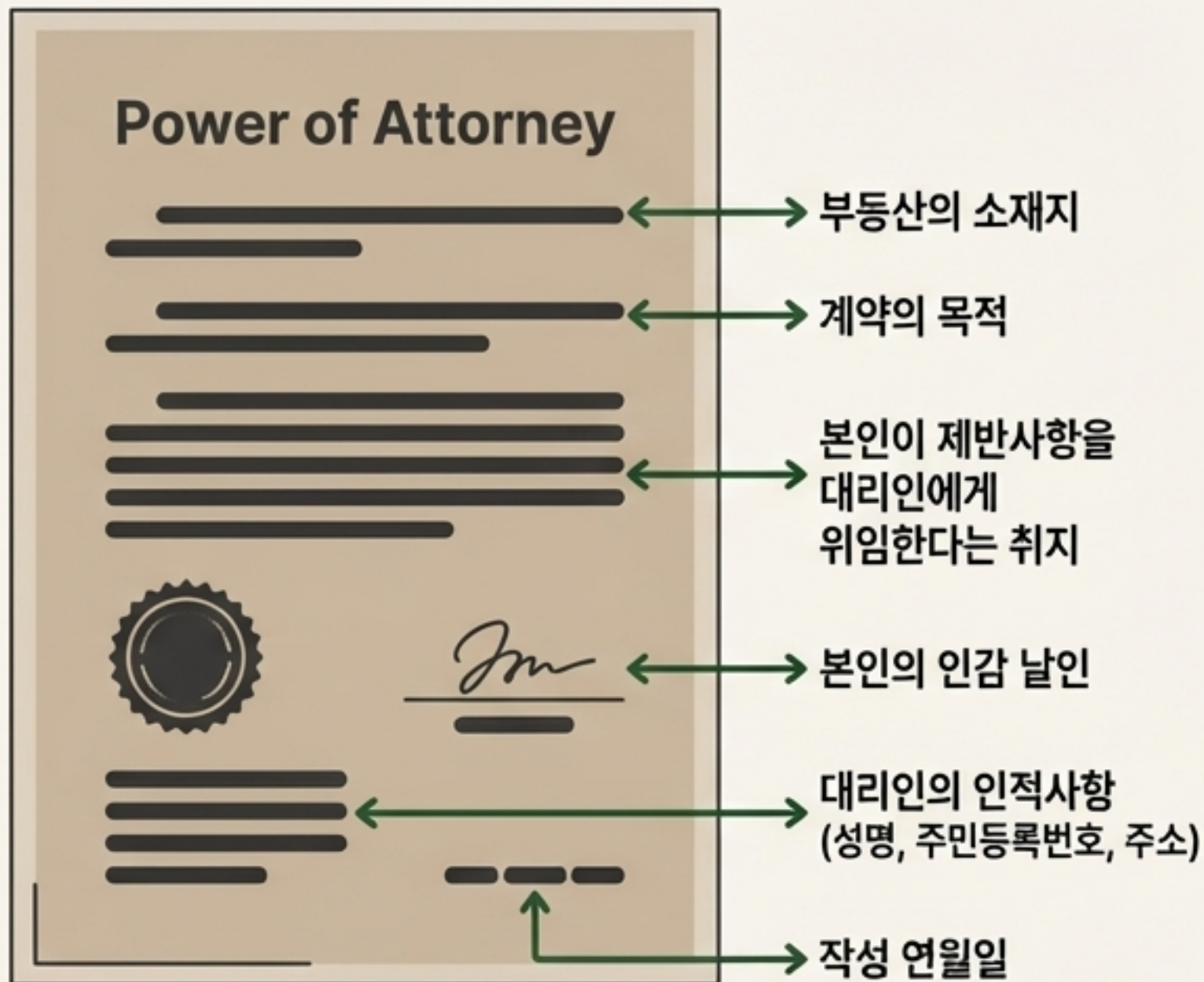


필수 확인 서류: 미성년자의  
주민등록증, 법정대리인의 동의서

## Expert Tip

'대리인과 계약 시, 위임장 확인에 그치지 말고 반드시 본인과 직접 통화하여 대리권 위임 여부를 재확인하십시오. 이것이 가장 안전한 방법입니다.'

# DEEP DIVE: 위임장의 모든 것



## Section 1: 위임장에 반드시 명시되어야 할 내용

- 부동산의 소재지
- 계약의 목적
- 본인이 제반사항을 대리인에게 위임한다는 취지
- 본인의 인감 날인
- 대리인의 인적사항 (성명, 주민등록번호, 주소)
- 작성 연월일

## Section 2: 핵심 개념: 인감증명

**What it is:** '행정관청이 신고된 인감(도장)이 본인의 것임을 공식적으로 증명하는 서류입니다.'

**Why it matters:** '주로 재산권 포기나 채무부담 행위 시 본인의 진정한 의사를 확인하는 최종 수단으로 사용됩니다.'

# 계약서 최종 검토: 이 6가지는 반드시 확인하십시오



## 대금의 액수와 지불 시기

총액, 계약금, 중도금, 잔금의 금액과 날짜가 명확한가?



## 당사자 인적사항

매도인과 매수인의 성명, 주소, 주민등록번호가 정확한가?



## 소유권 이전 시기

잔금 지급과 동시에 소유권이전등기 서류를 교부하기로 명시되었는가?



## 계약 위반 책임

일방의 계약 위반 시 손해배상 책임은 어떻게 규정되었는가?



## 특약 사항

별도로 합의한 특별한 약정이 있다면 정확히 기재되었는가?



## 증인 (필요시)

공인중개사 없이 직거래 시, 입회인의 인적사항을 기재하였는가?

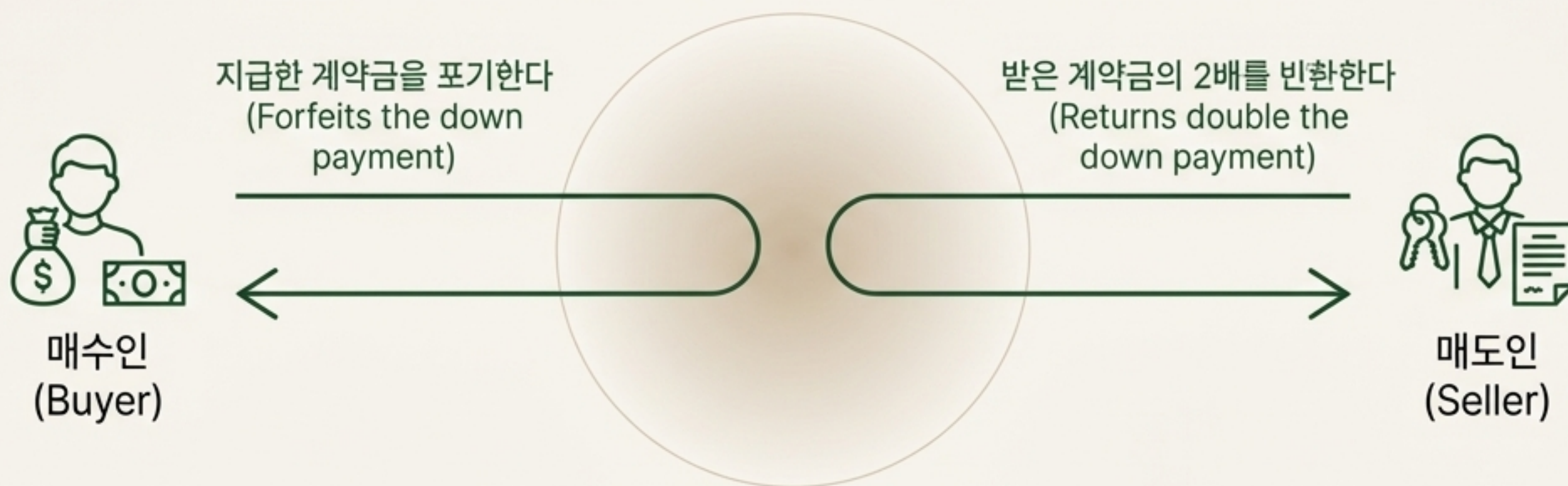
## 3단계: 계약금 및 잔금 지급 - 거래의 완성



대금 지급은 단순한 송금이 아닙니다. 계약금은 계약의 해제 권한을, 잔금은 소유권과의 동시이행 관계를 발생시키는 법률 행위입니다.

# 계약금의 법적 효력: 되돌릴 수 있는 마지막 기회

**The Down Payment Contract (계약금계약):** 계약금만 지급된 상태(당사자가 이행에 착수하기 전)에서는, 누구든 계약을 자유롭게 해제할 수 있습니다.



**Practical Note::** 관행적으로 계약금은 전체 매매대금의 10% 수준에서 정해집니다.

# 잔금 지급: 소유권과 교환하는 마지막 단계

## 핵심 원칙: 동시이행

매수인의 잔금 지급 의무와  
매도인의 소유권이전등기  
서류 교부 의무는 동시에  
이행되어야 합니다.



## 매수인이 받아야 할 서류

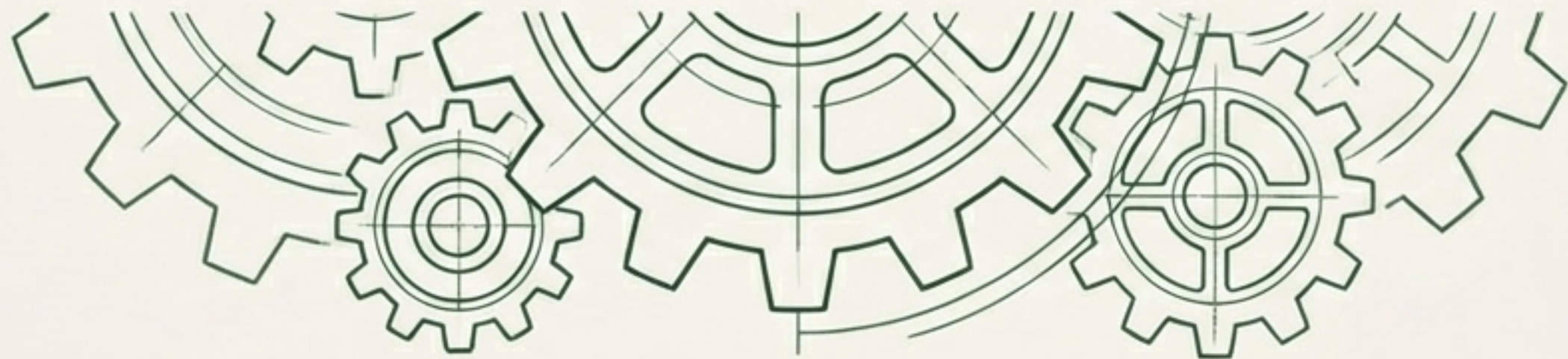
- \* 등기권리증
- \* 매도용 인감증명서
- \* 주민등록등본
- \* 검인계약서

**Final Due Diligence Tip:** '계약 체결 후 잔금 지급까지 기간이 길다면, 중도금 및 잔금 지급 직전에 반드시 등기부등본을 다시 열람하여 그 사이 새로운 저당권 설정 등 권리 변동이 없었는지 최종 확인해야 합니다.'

## PART 2. 핵심 법률 원칙: 계약을 움직이는 엔진



### 실전 가이드 너머: 왜 계약은 그렇게 작동하는가?



이제부터는 계약의 모든 단계를 지배하는 근본적인 법률 개념인 '변제', '변제의 제공', 그리고 '수령지체'에 대해 알아보니다. 이 원칙을 이해하면 예상치 못한 문제에 더 효과적으로 대응할 수 있습니다.

# 변제와 변제의 제공: 의무의 이행과 그 준비 단계

## 1. 변제 (Performance)



**정의:** 채무자가 채무의 내용을 이행하여 채무를 소멸시키는 행위.

**예시:** A가 B에게 노트북을 20만원에 팔기로 하고, 약속한 날 노트북을 건네고 B는 20만원을 20만원을 지급함. 이로써 양측의 채무는 '변제'되어 소멸.

## 2. 변제의 제공 (Tender of Performance)

**정의:** 채무자가 변제를 위해 필요한 모든 준비를 마치고 채권자의 협력을 요구하는 상태.  
아직 변제가 완료되지는 않은, 그 직전의 단계.

**핵심 상황:** 채권자의 수령과 같은 협력이 있어야만 변제가 완료될 수 있는 경우에 의미가 있음.

채무자가 이행에 필요한  
모든 준비 완료

채권자의 협력(수령 등) 요구

이 상태가 '변제의 제공'

# 변제 제공의 효과: 채무는 소멸하지 않지만 책임은 면한다

## Case File: 정의의 여신 그림

- **Scenario:** 수경이 정우에게 그림을 1억원에 팔기로 함. 약속한 날 그림을 정우의 집으로 가져갔으나, 정우가 대금을 준비하지 못해 수령을 거절. 수경은 그림을 다시 가져옴.
- **Analysis:** 수경은 자신의 할 바를 다했으므로 '변제의 제공'을 완료한 것임.



수경

채무불이행 책임  
(Liability for Breach)



**Legal Effect (민법 제461조):** '변제제공은 그때로부터 채무불이행의 책임을 면하게 한다.'

**Key Takeaway:** 변제의 제공만으로는 채무가 사라지지 않지만, 채무자는 약속을 어겼다는 법적 책임(채무불이행 책임)에서는 벗어날 수 있습니다.

# 수령지체(채권자지체): 채권자가 의무 이행을 방해할 때

## 정의 (Definition)

채무자가 채무 이행을 완료하기 위해 채권자의 수령이나 협력이 필요한 상황에서, 채권자가 정당한 이유 없이 이를 거절하거나 협력하지 않아 이행이 완료되지 못하는 상태.



## 성립 요건 (Conditions for Establishment)

1. 채무 이행에 채권자의 협력이 필요할 것.
2. 채무자가 채무 내용에 따른 '변제의 제공'을 하였을 것.

## 중요 사항

만약 채무자의 변제 제공이 계약 내용 · 내용과 다르다면, 채권자는 수령을 거절할 정당한 권리가 있으며, 이 경우 수령지체는 성립하지 않습니다.

# 법적 쟁점: 수령지체는 채무불이행인가?

채권자에게 급부를 '수령할 의무'가 있는가?

## 채무불이행 책임설 (Breach of Contract Theory)



수령은 '채무'다. 따라서 수령지체는 채무불이행이며, 채무자는 손해배상 청구 및 계약 해제가 가능하다.

## 법정책임설 (Legal Responsibility Theory)



수령은 '채무'가 아닌 '책무'다. 따라서 수령지체는 채무불이행이 아니며, 민법이 정한 특정 불이익만 부담할 뿐 손해배상이나 계약해제는 불가능하다.



## The Supreme Court's Position (우리 판례의 태도)

**법정책임설.** 판례는 수령지체의 효과로 민법이 규정한 것들만 인정하며, 별도의 손해배상청구권이나 계약해제권은 인정하지 않습니다.

# 수령지체의 법적 효과: 채권자가 부담하는 3가지 불이익



## 1. 채무자의 책임 경감 (민법 제401조)

수령지체 중에는  
채무자에게 고의 또는  
중대한 과실이 없는 한,  
채무불이행 책임을  
지지 않음.



## 2. 이자의 정지 (민법 제402조)

이자 있는 채권이라도  
수령지체 중에는  
채무자는 이자를 지급할  
의무가 없음.



## 3. 증가 비용의 채권자 부담 (민법 제403조)

수령지체로 인해  
보관 비용 등이  
증가한 경우, 그  
증가액은 채권자가  
부담함.

계약은 약속을 넘어, 공정한 사회를  
지탱하는 법률적 구조물입니다.



부동산 계약의 모든 단계를 이해하고 그 안에 담긴 법률 원칙을 아는 것은  
단순히 손해를 피하는 기술이 아닙니다. 이는 자신의 권리를 스스로 지키고,  
상대방과 공정한 관계를 맺으며, 예측 가능한 사회를 만드는 가장 확실한 방법입니다.